

RECURSO CÍVEL Nº 5007567-34.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ZACARIAS AUGUSTO DOS SANTOS (AUTOR)

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROGRAMADA. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. PPP DEMONSTRA EXPOSIÇÃO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA. FORMULÁRIO PREENCHIDO CORRETAMENTE. TEMA 174 DA TNU. POSSIBILIDADE. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS. Condene o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, calculada sobre as parcelas atrasadas do benefício, com fulcro no art. 85, §§2º e 3º, I, do novo CPC. Publique-se e intimem-se. Passados em branco os prazos recursais, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2025.

5007567-34.2024.4.02.5118

510015221187 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5007567-34.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ZACARIAS AUGUSTO DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso nominado interposto pelo INSS em face da Sentença do Evento 10 que julgou procedente em parte o pedido da parte autora nos seguintes termos:

*Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO**, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para DECLARAR como exercidos em condições especiais os períodos de trabalho referidos no quadro acima e CONDENAR o INSS a assim computá-los no tempo atribuído ao autor e, conseqüentemente, conceder-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.*

Condene o INSS, ainda, a pagar as prestações vencidas desde então, acrescidas de juros de mora e de correção monetária.

Em suas razões recursais, insurge-se contra o reconhecimento da especialidade do intervalo de 01/04/2011 a 29/12/2022, sustentando que "o PPP juntado aos autos para embasar a alegação de submissão do autor a agente nocivo no período controvertido, não informa o NEN, descumprindo o ordenamento jurídico"

Apresenta seus argumentos, discorrendo sobre a legislação e citando jurisprudências.

Prequestiona a matéria e requer que "seja inteiramente provido o presente recurso para reformar a sentença e **julgar improcedente o pedido inicial**, condenando a parte autora ao pagamento das custas do processo e da verba honorária, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC."

Contrarrazões no Evento 25.

É o relatório. Passo a votar.

RUÍDO

Os níveis de decibéis serão considerados de acordo com os seguintes critérios:

1. Superior a 80 decibéis, até 5/3/1997, data anterior à publicação do Decreto nº 2172/97;
2. Superior a 90 decibéis, de 6/3/1997 a 17/11/2003;
3. Superior a 85 decibéis a partir de 18/11/2003, com a edição do Decreto nº 4882/2003.

Em relação à metodologia de medição do RUÍDO, até 31/12/2003, era utilizada aquela descrita no Anexo I da NR 15 do Ministério do Trabalho, ou seja, medição linear em decibéis (dB) e leituras feitas por decibelímetro próximo ao ouvido do trabalhador, com medições pontuais instantâneas ou pela média ao longo do dia. A partir de 1º/1/2004, com a publicação do Decreto nº 4.882, de 18/11/2003, a metodologia passou a observar a NHO-01 da FUNDACENTRO, ou seja, medição em Nível de Exposição Normalizado (NEN), que corresponde ao nível de exposição convertido para jornada padrão de oito horas, por meio de uma fórmula matemática prevista no item 5 da referida norma. É medida em dB(A), que significa a medição da pressão sonora ponderada com a frequência, sendo a que mais se aproxima do estímulo sonoro e melhor se ajusta à natureza humana.

Veja-se que apenas a partir do Decreto n. 4.882/03, que deu nova redação ao art. 68, §11, do Decreto n. 3.048/99, é que passou a ser obrigatória a menção à técnica de medição: "As avaliações ambientais deverão considerar as classificações dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO)."

No entanto, o TEMA 174/TNU é no sentido de que a NR-15 também pode ser usada a partir de 2003:

(a) A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflatam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma;

Outrossim, basta haver no PPP a menção à DOSIMETRIA como técnica de medição para que haja uma presunção relativa da observância das determinações da NHO-01 e/ou da NR-15, para os fins do Tema 174/TNU acima referido, conforme TEMA 317:

(i) A menção à técnica da dosimetria ou ao dosímetro no PPP enseja a presunção relativa da observância das determinações da norma de higiene ocupacional (NHO-01) da Fundacentro e/ou da NR-15, para os fins do tema 174 desta TNU;

(ii) Havendo fundada dúvida acerca das informações constantes do ppp ou mesmo omissão em seu conteúdo, à luz da prova dos autos ou de fundada impugnação da parte, de se desconsiderar a presunção do regular uso do dosímetro ou da dosimetria e determinar a juntada aos autos do laudo técnico respectivo, que certifique a correta aplicação da NHO 01 da Fundacentro ou da NR 15, anexo 1 do MTB"

Isto se dá porque a dosimetria, aferida por dosímetro (medidor integrador de uso pessoal), é uma metodologia que considera os diferentes níveis de ruído durante determinado período de exposição do trabalhador, tendo como parâmetro a "dose de exposição ocupacional". Esta, por sua vez, é expressa em percentagem de energia sonora, tendo por referência o valor máximo da energia sonora diária admitida.

A dosimetria também pode ser aferida por outros instrumentos, como o decibelímetro ou o medidor integrador usado pelo avaliador (e não pelo empregado), mas nestes casos, há necessidade de aplicação de fórmulas matemáticas para a aferição integrada dos diferentes níveis de ruído, ao contrário do dosímetro, que já faz esta aferição automaticamente.

E, nos termos do Enunciado nº 131, do FOREJEF, *"A presença do histograma no PPP não é requisito essencial para o reconhecimento da especialidade por exposição a agente ruído."*

No caso concreto, o PPP anexado administrativamente no Evento 1, Procadm 10, fls.26 demonstrando que a parte autora trabalhava na empresa Supergasbras Energia Ltda nas funções de auxiliar de produção, operador de martetele e soldador, exercendo as seguintes atribuições:

13-LOTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO						
13.1 Período	13.2 CNPJ / CEI	13.3 Setor	13.4 Cargo	13.5 Função	13.6 CBO	13.7 Cód. GFIP
05/10/2009 A 31/03/2011	19.791.896/0156-39	REQUALIFICACAO DE RECIPIENTES	AUXILIAR PRODUÇÃO	AUXILIAR PRODUÇÃO	7842-05	01
01/04/2011 A 31/05/2016	19.791.896/0156-39	REQUALIFICACAO DE RECIPIENTES	OPERADOR DE MARTELETE	OPERADOR DE MARTELETE	7170-10	01
01/06/2016 A ATUAL	19.791.896/0156-39	REQUALIFICAÇÃO DE RECIPIENTES	SOLDADOR I	SOLDADOR I	7243-15	01
14-PROFISSIOGRAFIA						
14.1 Período	14.2 Descrição das Atividades					
05/10/2009 A 31/03/2011	Empregando furadeira, brocas e outras ferramentas, para dar passagem aos rebites, pinos e outros processos para recuperação dos diversos tipos de botijões de gás vazios, utilizando ferramentas, máquinas e dispositivos apropriados, para dar forma à peça projetada; une as diferentes peças, utilizando para formar conjuntos; tira as rebarbas das arestas, utilizando limas ou outras ferramentas, para dar acabamento ao conjunto; instala nos ofícios adequados tubos, válvulas, registros e outros acessórios, utilizando ferramentas manuais e utensílios específicos, para completar a montagem da peça; repara recipientes de ferro, fazendo as correções necessárias nas partes danificadas, para recondiçaná-los.					
01/04/2011 A 31/05/2016	Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais					
01/06/2016 A ATUAL	Unem e cortam peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparam equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplicam estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.					

Em relação aos agentes nocivos, comprova exposição ao ruído nas seguintes intensidades:

II-SEÇÃO DE REGISTROS AMBIENTAIS							
15-EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS							
15.1 Período	15.2 Tipo	15.3 Fator de Risco	15.4 Itens. Conc	15.5 Técnica Utilizada	15.6 EPC Eficaz (S/N)	15.7 EPI Eficaz (S/N)	15.8 CA EPI
05/10/2009 A 31/03/2011	F	Ruído	93.2 dB (A)	Medição- NHO-01 Fundacentro	N	S	5674 / 5745
01/04/2011 A 31/05/2016	F	Ruído	89.3 dB (A)	Medição- NHO-01 Fundacentro	N	S	5674 / 5745
01/06/2016 A ATUAL	F	Ruído	91.6 dB (A)	Medição- NHO-01 Fundacentro	N	S	5674 / 5745

ANEXO IV: 355613

Veja-se que a exposição ao ruído ocorreu acima do limite de tolerância. A técnica de medição utilizada foi baseada na NHO-01, em confirmada com o TEMA 174/TNU. Além disso, os registros ambientais foram feitos por Engenheiro de Segurança do Trabalho, como preconiza a legislação.

Cabe destacar, ainda, que o próprio INSS já reconheceu a especialidade de parte do vínculo junto a Supergasbras Energia (intervalo de 5/10/2009 a 31/3/2011).

02 0003 05/10/2009 31/03/2011 25 4 TS 2 1 01 05 26 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
 CODIGO ANEXO 2.0.1 - ENQUADRADO 01 05 26
 05/10/2009 15/05/2013 QS 02 01 00 18 Tipo de documento: ATVESP
 Qualid. segurado - desde 14/07/1989 02 00

Não há qualquer justificativa razoável para a Autarquia ter reconhecido a especialidade apenas de tal intervalo, considerando que a informação sobre a técnica utilizada é idêntica e que todas as intensidades de exposição ao ruído foram acima do limite de tolerância,

Entendo, portanto, que o período de 1/4/2011 a 13/11/2019 deve ser mantido como tempo especial.

A sentença, portanto, não merece reforma.

Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este fim.

Pelo exposto, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS**. Condene o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, calculada sobre as parcelas atrasadas do benefício, com fulcro no art. 85, §§2º e 3º, I, do novo CPC. Publique-se e intimem-se. Passados em branco os prazos recursais, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juizado de origem. É como voto.

